

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2858/2535

นายลือเกียรติ วงศ์รัมย์พงศ์
บริษัทเอ็มบีเค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ดี
เวลลีโอปเม้นท์ จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ลาออกจากงานพิพาทชายกฟอง โจทก์
อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางไม่ยอมจดบันทึกข้อเท็จจริงจากที่โจทก์แถลงกลับจด
นอกไปจากคำแถลงของโจทก์คำแถลงของโจทก์จะทำให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยได้
ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์แล้วหรือไม่ เห็นว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ลาออก
จากงานโดยอาศัยพยานหลักฐาน คือใบลาออกจากงานของโจทก์ มิได้อาศัยคำแถลง
ตามที่โจทก์โต้แย้งคัดค้านข้อเท็จจริงไว้ ซึ่งศาลแรงงานจะแก้ไขให้โจทก์หรือไม่ ก็ไม่
ทำให้การวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง อุทธรณ์ของโจทก์แม้จะเป็นข้อกฎหมาย แต่ไม่เป็น
สาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 225ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 31

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์ โดยโจทก์ไม่มีความผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ขอให้ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จ่ายเงินชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าจ้างค้างจ่ายและค่าเสียหาย พร้อมด้วยเงินเพิ่มและดอกเบี้ยแก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า ศาลแรงงานกลางได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยถูกต้องตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2535 โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว แม้อุทธรณ์ของโจทก์จะเป็นข้อกฎหมาย ก็ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย จึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกาว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการอุทธรณ์โต้เถียงว่าศาลแรงงานกลางจดยานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2535 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ไม่ยอมจดบันทึกข้อเท็จจริงตามที่โจทก์แถลง แต่กลับจดบันทึกข้อเท็จจริงออกไปจากคำแถลงของโจทก์ และคำแถลงของโจทก์จะทำให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยได้ว่า จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์แล้วหรือไม่ อุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ขอศาลฎีการับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ใบลาของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.4 และ จ.3 ซึ่งมีข้อความโดยสำคัญว่า โจทก์ขอลาออกประสงค์จะไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2535 โจทก์ยื่นดีลาออกและได้รับเงินช่วยเหลือ 3.5 เท่าของเงินเดือนโจทก์ โจทก์เขียนใบลาออกดังกล่าวให้จำเลย จำเลย

ได้อนุมัติให้โจทก์ลาออกได้ ส่วนการพุดคุยระหว่างโจทก์และผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของจำเลย หรือระหว่างโจทก์และผู้จัดการฝ่ายบุคคลของจำเลยนั้น เป็นการพุดเพื่อจะตกลงกันมิใช่เป็นการบอกเลิกการจ้าง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ลาออกจากงาน พินาศายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางไม่ยอมจดบันทึกข้อเท็จจริงจากที่โจทก์แถลงกลับจดนอกไปจากคำแถลงของโจทก์ คำแถลงของโจทก์จะทำให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยได้ว่าจำเลยได้เลิกจ้างโจทก์แล้วหรือไม่อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นสาระสำคัญแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยนั้นเห็นว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ลาออกจากงานก็โดยอาศัยพยานหลักฐานคือใบลาออกจากงานของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.4 และ จ.3 มิได้อาศัยคำแถลงตามที่โจทก์โต้แย้งคัดค้านข้อเท็จจริงไว้ซึ่งศาลแรงงานกลางจะแก้ไขให้โจทก์หรือไม่ ก็ไม่ทำให้การวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงอุทธรณ์ของโจทก์แม้จะเป็นข้อกฎหมาย แต่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง"

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ